



RAFAELA CÂNDIDA TAVARES COSTA

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



Rafaela Cândida Tavares Costa

- Pós-doutorado em Direito Internacional - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
- Doutora em Proteção dos Direitos Fundamentais – Fundação Universidade de Itaúna;
- Mestra em Proteção dos Direitos Fundamentais - Fundação Universidade de Itaúna;
- Posgrado em Direito Público Global – Universidade Castilha La-Mancha Espanha.
- Pós-graduação, lato sensu, em Empresarial e Direito Civil – Faculdade Damásio/Ibmec;
- Pós-graduação, lato sensu, em Direito Registral e Notarial – Faculdade Damásio/Ibmec;
- Professora Universitária e de Pós-graduação;
- Advogada, assessora parlamentar e contabilista;
- Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da 48ª Subseção da OAB.
- Vice-Presidente da Comissão de Enfrentamento à violência contra a Mulher da 48ª Subseção da OAB.
- Membro da Comissão Estadual de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/MG.

Calendário

17/08 - Aula regular

24/08 - Aula regular

31/08 - Aula regular

07/09 - Aula regular

14/09 - Atividade avaliativa da disciplina

21/09 - Aula regular

23/09 - Enadinho (quarta-feira | aplicação pelo professor Flávio Vaz)

28/09 - Avaliação regular módulo ímpar

01/10 - Avaliação substitutiva módulo ímpar (requerer dos dias 25 a 27 de setembro)

05/10 - EGI módulo ímpar

14/12 - Exame final

Distribuição de notas

2 pontos | Atividade avaliativa da disciplina (14/09)

2 pontos | Enadinho (23/09 - quarta-feira | aplicação pelo professor Flávio Vaz)

4 pontos | Avaliação regular módulo ímpar (21/09)

2 pontos | EGI (05/10)

3. RECUPERAÇÃO ESPECIAL

Recuperação Especial:

- ▶ **Microempresa** → receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (Lei Complementar 123/2006) ou emprega até 9 pessoas no comércio e serviços ou 19 pessoas no setor industrial.
- ▶ **Empresa de pequeno porte** → receita bruta passarão a ser superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (Lei Complementar 123/2006 c/c LC 155/2016) ou emprega de 10 a 49 pessoas no comércio e serviços ou de 20 a 99 pessoas no setor industrial.
- ▶ **Produtor rural** → desde que o valor da causa não exceda a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) (Lei Complementar 123/2006)

Recuperação Especial:

O plano de recuperação judicial de microempresas e empresas de pequeno porte será limitado às seguintes condições:

- a) abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49;*
- b) preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo conter, ainda, a proposta de abatimento do valor das dívidas;*
- c) preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial; e*
- d) estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, depois de ouvidos o administrador judicial e o comitê de credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados.*

O juiz poderá autorizar a recuperação especial sem a convocação de assembleia geral.

Recuperação Especial:

Art. 72, parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano.

Abrange
créditos
quirografários

Parcelamento
em até 36
parcelas
mensais -
correção pela
Selic

Pagamento
da 1ª parcela
no prazo
máximo de
180 dias do
pedido

Autorização
do juiz para:
-Aumento de
despesas;
-Contratação
de
empregados

4. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

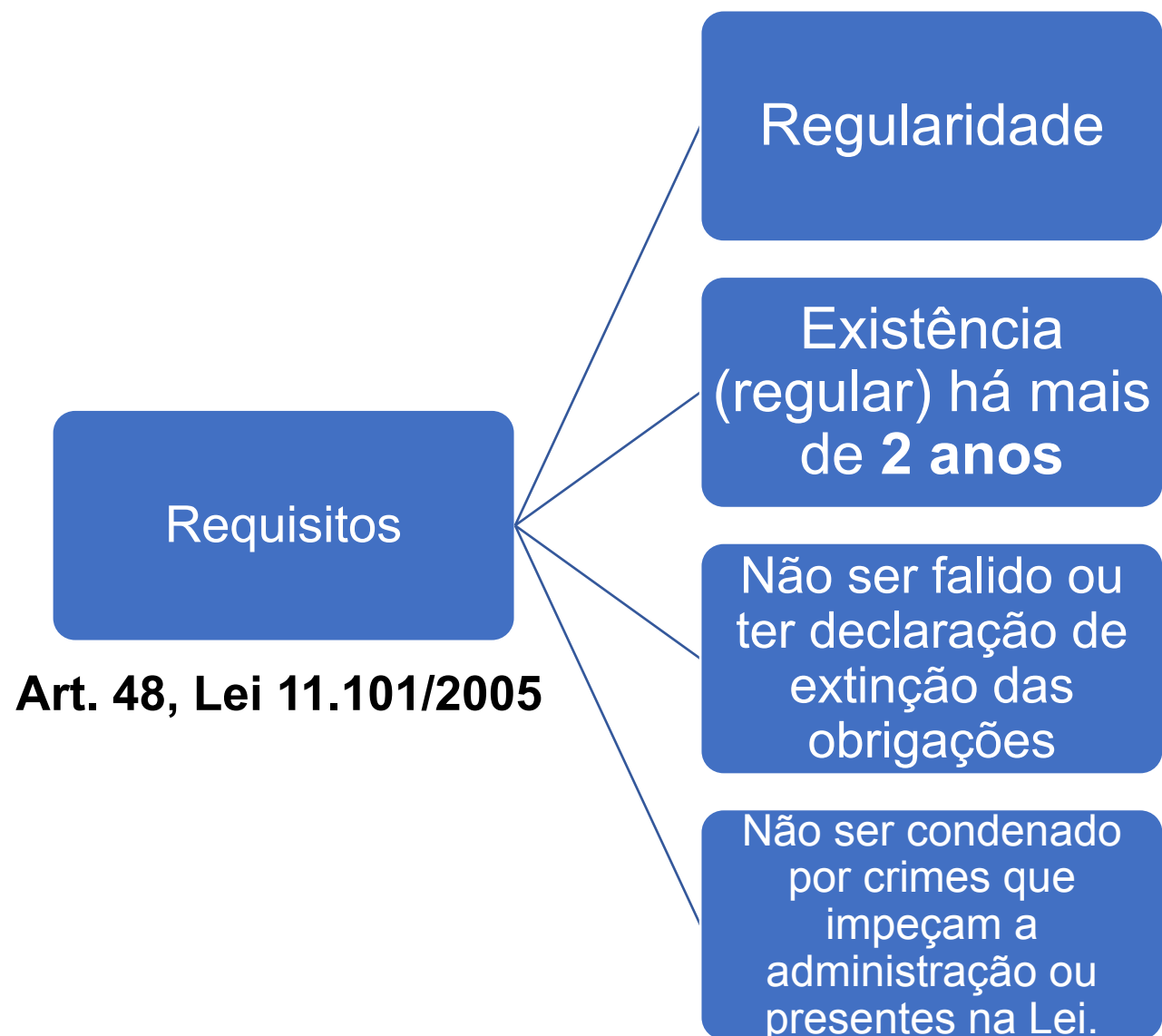
Recuperação Extrajudicial:

“Embora a intervenção do Estado, por meio do Poder Judiciário, possa ser medida otimizadora da reunião de credores para a obtenção de anuência sobre um plano para a recuperação da empresa, não se trata de via exclusiva, indispensável, incontornável. Em termos práticos, outros caminhos, extrajudiciais, poderiam ser percorridos, o que percebeu o legislador, criando para tanto um procedimento específico, qual seja, a recuperação extrajudicial da empresa em crise econômico-financeira, prevista nos artigos 161 a 167 da Lei 11.101/05, (...).”

(GLADSTON MAMEDE)

“(...) modalidade de ação integrante do sistema legal destinado ao saneamento de empresas regulares, que tem por objetivo constituir título executivo a partir de sentença homologatória de acordo, individual ou por classes de credores, firmado pelo autor com seus credores.” **(RICARDO NEGRÃO)**

Recuperação Extrajudicial:



Recuperação Extrajudicial - NEGOCIAÇÃO

Realizada diretamente entre o empresário devedor ou sociedade empresária devedora e seus credores.

- ▶ Limite das negociações: *par conditio creditorum*

A negociação não poderá dispor sobre:

- ▶ titulares de créditos de natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49,

§3º, e 86, inciso II do caput, da Lei nº 11.101/05 (art. 161, § 1º, Lei nº 11.101/05);

- ▶ pagamento antecipado de dívidas, nem tratamento desfavorável aos credores e a ele não estejam sujeitos (art. 161, § 2º, Lei nº 11.101/05);

Recuperação Extrajudicial - NEGOCIAÇÃO

- ▶ a recuperação extrajudicial não acarreta suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade de pedido de decretação de falência pelos credores que não lhe são sujeitos (art. 161, § 4º, Lei nº 11.101/05);
- ▶ impossibilidade de pedido contemporâneo a outro de recuperação judicial pendente ou, ainda, sucessivo a outro de recuperação em Juízo, obtido ou homologado há menos de dois anos (art. 161, § 3º, Lei nº 11.101/05);
- ▶ não se permite aos credores, após a distribuição do pedido em Juízo, desistir da adesão, salvo com a anuência expressa de todos os demais signatários (art. 161, § 5º, Lei nº 11.101/05)

Recuperação Extrajudicial - NEGOCIAÇÃO

PLANO INDIVIDUALIZADO	CLASSE DE CREDORES
Recuperação meramente homologatória ou homologação facultativa (art. 162 Lei nº 11.101/05)	Recuperação extrajudicial por classe de credores, recuperação impositiva ou homologação obrigatória (art. 163 Lei nº 11.101/05)
De cunho mais restrito, o devedor reduz suas negociações a certos credores em particular (art. 162 da Lei nº 11.101/05). Como o próprio nome denuncia, o procedimento de homologação extrajudicial facultativa pode (ou não) ser submetido ao Poder Judiciário para homologação. Se não for apresentado, teremos, aí sim, uma recuperação extrajudicial pura.	O devedor obtém a assinatura de credores que representem mais de 1/2 (metade) de todos os créditos constituídos até a data do pedido, de uma ou mais classes entre as previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 83 da Lei nº 11.101/05, obrigando a totalidade dos credores da espécie consignada no documento de adesão.

Recuperação Extrajudicial - NEGOCIAÇÃO

O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 (dois) anos.

O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial **não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções**, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.

Recuperação Extrajudicial - NEGOCIAÇÃO

- **Recebido o pedido** de homologação do plano de recuperação extrajudicial, **o juiz ordenará a publicação de edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação nacional ou das localidades da sede e das filiais do devedor**, convocando todos os credores do devedor para apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial.
- Os credores terão prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação do edital, para impugnarem o plano, juntando a prova de seu crédito (art. 64, §2º).
- Na oposição os credores somente poderão alegar (art. 164, §3º):
 - I - não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do art. 163 desta Lei;
 - II - prática de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou do art. 130 desta Lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta Lei;
 - III - descumprimento de qualquer outra exigência legal.

Recuperação Extrajudicial - NEGOCIAÇÃO

Sendo apresentada impugnação, será aberto prazo depara que o devedor sobre ela se manifeste.

- Posteriormente, os autos serão conclusos imediatamente ao juiz para apreciação de eventuais impugnações, decidindo no prazo de cinco dias acerca do plano de recuperação extrajudicial, homologando-o por sentença, se entender que não implica prática de atos que visem a lesar seus credores e que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição.
- **Da sentença cabe apelação, sem efeito suspensivo.**
- O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial.

Recuperação Extrajudicial - NEGOCIAÇÃO

- ▶ **gera efeitos imediatos** (art. 165 da Lei nº 11.101/05), **independentemente da interposição de recursos** (art. 164, § 7º, da Lei nº 11.101/05);
- ▶ passa a constituir-se título **executivo judicial** (art. 161, § 6º, Lei nº 11.101/05);
- ▶ impede a alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição sem a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia (art. 163, § 4º, Lei nº 11.101/05);
- ▶ mantém a variação cambial dos créditos em moeda estrangeira, salvo se o credor titular aprovar mudança, inserindo-a no plano de recuperação extrajudicial (art. 163, § 5º, Lei nº 11.101/05);
- ▶ se houver previsão, o plano pode alcançar efeitos anteriores à homologação, limitadamente à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários (art. 165, § 1º, Lei nº 11.101/05);
- ▶ se o plano estabelecer a alienação judicial de filiais ou unidades produtivas do devedor, a forma de venda obedecerá ao que dispõe o art. 142, que é regra geral para a mesma ocorrência em todas as modalidades de recuperação em Juízo e no processo de falência (art. 166 Lei nº 11.101/05).

Recuperação Extrajudicial - NEGOCIAÇÃO

- ▶ Por fim, prevê a Lei nº 11.101/2005 a interposição de recurso de apelação, sem efeito suspensivo, para a decisão que homologar ou julgar improcedente o pedido de recuperação extrajudicial (art. 164, § 8º, da Lei nº 11.101/05).